



EDA HARYANIE BINTI AB RASHID

lwn

MU HAMMAD ZUBIR BIN MOHAMED

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 31 Mei 2022 bersamaan 29 Syawal 1443H]

Kes Semakan Mal No. 10000-003-0013-2022

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Encik Mohamad Iezwan bin Ielias (Tetuan

Iezwan Hazwani & Associates)

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu Permohonan Semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap tindakan yang diputuskan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam pada 10/02/2022 dalam Kes Tuntutan Poligami No. 10100-011-0234-202.

[2] Melalui Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan yang diikrarkan pada 22/02/2022 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut –

- i. Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini menurut seksyen 68(1) dan (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula berhubung perintah/keputusan Hakim Bicara bertarikh 10/02/2022 di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melalui tuntutan kes No. 10100-011-0234-2021.
- ii. Mahkamah Yang Mulia ini hendaklah mengarahkan Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melakukan pendengaran semula dan perbicaraan semula dibuat bagi kes No. 10100-011-0234-2021 di hadapan Hakim yang baru dan/atau membatalkan serta merta perintah yang sedia ada tersebut yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 10/02/2022.
- iii. Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan adil dan suaimanfaat diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[3] Pihak-pihak telah berkahwin pada 07/06/2007 di Machang, Kelantan dan dikurniakan enam (6) orang anak yang masing-masing kini berusia antara 3 hingga 14 tahun.

[4] Pada 26/04/2021 Responden telah memfailkan Tuntutan Poligami melalui kes No. 10100-011-0234-2021 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam secara bersendirian. Tidak berpuas hati dengan tuntutan tersebut, Pemohon telah melantik Peguam Syarie untuk mewakilinya dan memfailkan pembelaan pada 05/08/2021.

Sebagai respon kepada pembelaan tersebut, Responden telah memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan pada 21/09/2021 dan 07/01/2022.

[5] Setelah kesemua kertas-kertas kausa disempurnakan melalui beberapa siri sebutan kes yang dikendalikan oleh Penolong Pendaftar, maka pada 12/01/2022 suatu prosiding sebutan telah dijalankan dihadapan Hakim Bicara dengan dihadiri oleh kesemua pihak bagi mengesahkan Penyata Keterangan Plaintiff (Responden dalam kes ini). Walau bagaimanapun Peguam Pemohon telah memohon untuk membuat permohonan penzahiran dokumen berkaitan penyata pendapatan Responden sebelum Penyata Keterangan tersebut disahkan. Mahkamah kemudiannya mengarahkan supaya Responden menyerahkan dokumen yang dimaksudkan kepada Pemohon sebelum tarikh perbicaraan yang ditetapkan pada 10/02/2022.

[6] Semasa prosiding 10/02/2022, perbicaraan telah berlangsung pada awalnya dengan kehadiran Pemohon dan Responden sahaja tanpa kehadiran Peguam Syarie Responden. Sebelum perbicaraan bermula, Pemohon mengakui telah menerima dokumen Penyata Keterangan. Apabila perbicaraan bermula, pihak Responden telah mengemukakan keterangannya berdasarkan Penyata Keterangan bertulis tersebut dan kemudiannya telah disoal balas. Peguam Syarie Responden yang tiba kemudiannya telah menyambung sesi soal balas tersebut sehingga selesai. Berikutan itu Mahkamah telah menangguhkan kes pada 04/04/2022 untuk mendengar keterangan saksi-saksi Responden dengan Responden diarahkan untuk memfailkan Penyata Keterangan Saksi.

[7] Walau bagaimanapun Pemohon telah terkilan dengan perjalanan prosiding pada tarikh tersebut dengan alasan berlakunya kecacatan prosedur. Oleh yang

demikian Pemohon seterusnya bertindak memfailkan permohonan semakan ini sekaligus menyebabkan tuntutan kes induk menjadi terhenti sehingga semakan ini diputuskan.

Alasan Semakan

[8] Bagi menyokong permohonan semakan ini, Pemohon telah mengemukakan tujuh (7) alasan sebagaimana yang terkandung dalam afidavit bertarikh 22/02/2022. Disini kami perturunkan satu persatu alasan yang dimaksudkan seperti berikut –

- i. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang tatacara prosedur dan/atau tersalah arah dari segi teknikal di dalam membuat perintah bagi No.Kes 10100-011-0234-2021.
- ii. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang tatacara prosedur dan/atau tersalah arah dari segi teknikal di dalam membuat terma-terma perintah bagi keputusan No.Kes 10100-011-0234-2021 yang ianya bersifat kabur dan tidak menepati undang-undang sedia ada.
- iii. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf apabila tidak membuat pengesahan kepada Penyata Keterangan yang dibuat oleh Responden semasa prosiding bertarikh 10/02/2022.
- iv. Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf apabila tidak membuat penandaan keatas ikatan dokumen yang disediakan dan ikatan dokumen penzahiran yang telah dimohon secara lisan oleh Peguam Pemohon.

- v. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara turut terkhilaf apabila tidak menandatangani penyata keterangan yang telah difailkan oleh pihak Responden terdahulu dan tidak menandatangani di hadapan Peguam Pemohon. Hakim Bicara tetap meneruskan kes tersebut dengan sesi soal balas tanpa menandatangani penyata keterangan yang difailkan oleh Responden.
- vi. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dengan tidak menanyakan atau tidak meminta maklum balas daripada pihak peguam Pemohon sebarang bantahan ke atas penyata keterangan dan ikatan dokumen yang telah dinyatakan oleh pihak Plaintiff.
- vii. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf meneruskan kes tersebut sedangkan pihak peguam pemohon berada diluar dewan mahkamah. Pihak Mahkamah tetap dengan keputusan untuk meneruskan kes walaupun tanpa kehadiran peguam Pemohon sedangkan pada ketika itu Pemohon telah memaklumkan peguam berada diluar dewan Mahkamah.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[9] Sukacita untuk kami tegaskan bahawa sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak wajar diambil mudah tanpa alasan yang kukuh menurut undang-undang. Hal ini kerana proses

semakan adalah bertujuan menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak.

[10] Ini bermakna apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman bagi memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[11] Bagi menentukan sama ada kes ini boleh disemak atau tidak, kami telah merujuk kepada Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 – *Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah* yang menggariskan kriteria-kriteria sesuatu kes permohonan semakan.

[12] Selain itu, rujukan juga boleh dibuat kepada kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Lihat kes *Mokhtar bin Yusup lwn Nurin binti Abdullah [2013]JH36(2)*, *Sa'diah binti Hj. Tamin lwn Zainal Arsyad bin Mohd. Amin [2015]JH41(2)*, *Jamaludin bin Che Murad lwn Dasmawati [2017]JH44(2)* dan *Maya binti Ahmad Fuad lwn Hisham bin Halim [2018]JH46(2)*, *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011 dan Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.*

[13] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara, atau perintah / penghakiman Hakim Bicara

yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak, sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[14] Dalam konteks semakan di hadapan kami ini, peraturan 6 Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 yang berikut adalah relevan :

6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.

Bagi tujuan mengesan isu-isu tersebut, maka kami telah memanggil dan menyemak rekod kes No. 10100-011-0234-2021.

[15] Setelah penelitian dibuat kepada alasan-alasan semakan, kami mendapati isu utama yang dibangkitkan adalah berkaitan dengan tindakan Yang Arif Hakim Bicara yang menjalankan sesi soal balas kepada keterangan Responden tanpa membuat pengesahan kepada penyata keterangan dan penandaan ikatan dokumen. Prosiding tersebut juga telah diteruskan walaupun pada awalnya tanpa kehadiran Peguam Syarie Pemohon.

[16] Pada hemat kami isu-isu tersebut adalah berkaitan dengan tatacara pendengaran kes yang menepati kehendak Peraturan 6 Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dinyatakan bagi menjadikan semakan ini bermerit untuk didengar. Justeru persoalan yang berbangkit adalah sama ada isu-isu tersebut

merupakan suatu kecacatan dari sudut undang-undang mahupun hukum Syarak yang boleh menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak atau sebaliknya.

[17] Merujuk kepada rekod prosiding kes, kami mendapati Responden telah mengemukakan keterangan utamanya bersama dengan ikatan dokumen secara ikrar berdasarkan Penyata Keterangan bertulis bertarikh 06/01/2022 yang difailkan pada 07/01/2022. Penelitian kami kepada penyata tersebut mendapati ianya telah disahkan melalui tandatangan dan cop Yang Arif Hakim Bicara. Sepanjang prosiding berlangsung juga kami tidak menjumpai sebarang bantahan dibuat oleh Pemohon berkaitan kegagalan Yang Arif Hakim Bicara untuk membuat pengesahan kepada penyata keterangan. Berdasarkan dapatan ini, pada hemat kami persoalan sama ada Penyata Keterangan secara bertulis tersebut telah disahkan atau sebaliknya adalah tidak berbangkit.

[18] Berkenaan dengan persoalan ketiadaan Peguam Syarie Pemohon semasa sesi soal balas, kami tidak mendapati sebarang permohonan atau alasan kelewatan diberikan terlebih awal oleh Pemohon kepada Mahkamah untuk dipertimbangkan. Justeru dalam hal sebegini adalah menjadi budi bicara Yang Arif Bicara sama ada untuk menunggu kehadiran Peguam atau memilih untuk meneruskan prosiding.

[19] Sungguhpun begitu rekod prosiding menunjukkan bahawa walaupun Peguam Syarie Pemohon hanya tiba semasa prosiding sedang berjalan namun masih berpeluang untuk mengambil bahagian dalam sesi soal balas tersebut. Sehubungan dengan itu pada hemat kami walaupun Mahkamah meneruskan perbicaraan tanpa kehadiran Peguam Pemohon pada awalnya, namun hak Pemohon untuk menyoal balas Responden tidak dinafikan. Dalam hal ini kami turut berpandangan sekiranya terdapat pertikaian berkaitan isu kebolehterimaan masuk keterangan dan dokumen

tersebut sama ada dari sudut keaslian mahupun kebenaran kandungan maka ruang secukupnya telah diberikan oleh Mahkamah semasa sesi soal balas tersebut untuk dimanfaatkan. Dalam isu ini kami tidak mendapati apa-apa kekhilafan Yang Arif Hakim Bicara.

[20] Berkaitan dengan persoalan penandaan dokumen pula, kami berpandangan bahawa sesuatu dokumen yang telah dikemukakan di dalam Mahkamah perlu ditanda sama ada ianya diterima atau ditolak oleh Mahkamah. Pandangan ini adalah berdasarkan kehendak seksyen 125 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan ;

Seksyen 125. Dokumen atau ekshibit.

*(1) Dokumen atau ekshibit lain yang dikemukakan sebagai keterangan dan diterima **hendaklah ditanda** dan, melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah, dokumen atau ekshibit itu atau salinan dokumen atau ekshibit itu hendaklah disimpan di dalam Mahkamah sementara menanti prosiding itu berakhir dan sehingga habis tempoh masa untuk rayuan.*

*(2) Bagi maksud pengenalpastian, **hendaklah juga ditanda** sesuatu dokumen atau ekshibit lain yang dikemukakan sebagai keterangan tetapi telah ditolak.*

[21] Berdasarkan peruntukan di atas kami berpuashati bahawa penandaan sesuatu dokumen atau ekshibit di mahkamah adalah bersifat mandatori. Penelitian kami berulang kali kepada rekod prosiding gagal menemukan sebarang penandaan telah dibuat oleh Yang Arif Hakim Bicara. Pada hemat kami kegagalan ini merupakan

suatu kecacatan yang material dari sudut undang-undang dan mengundang berlakunya banyak kekeliruan kepada pihak-pihak dalam menentukan sama ada setiap dokumen tersebut diterima masuk atau tidak sebagai keterangan.

[22] Dengan hormatnya kami turut merujuk teguran Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam kes **Sarah Bt. Shahrum lwn Kamarulzaman B. Omar Kes No. 14000-017-0010-2017** berhubung dengan isu ini yang antara lain kami petik :

[18] ...Dengan hormatnya, kami ingin membuat teguran berkenaan penandaan dokumen-dokumen ekshibit yang sepatutnya dirujuk dan dijelaskan secara satu persatu berkenaan isi kandungan dokumen tersebut sebelum ianya ditandakan dan diterima sebagai ekshibit dan bukannya dibuat secara pukal/bundle dan tiada sebarang catatan dan penjelasan dicatatkan tentang dokumen tersebut. Ini akan menyebabkan semua pihak akan terkeliru, lebih-lebih lagi jika kes tersebut dirayu di mana diperingkat rayuan, Hakim hanya akan meneliti kepada dokumen-dokumen sahaja dan tidak melibatkan perbicaraan langsung seperti di mahkamah bicara.

[23] Panduan berkaitan isu ini juga sebenarnya telah kami berikan dalam kes **Wan Fathul Hakim Bin Wan Zamri lwn. Nur Fitrah Binti Aziz, Kes Rayuan No. 10000-009-0074-2019**. Sebagai pengulangan, kami perturunkan sekali lagi petikan ulasan tersebut sebagaimana berikut :

[30] Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa peroses penandaan dokumen adalah suatu proses yang sangat penting sebelum perbicaraan dijalankan. Tujuan penandaan dokumen dibuat adalah untuk Mahkamah

menentukan sama ada dokumen yang dikemukakan adalah dokumen yang dipersetujui atau dipertikaikan, termasuklah persoalan dari sudut ketulinan/keaslian mahupun kebenaran isi kandungan dalam sesuatu dokumen yang dikemukakan dalam Ikatan Dokumen Pihak-Pihak. Sekiranya dokumen dalam Ikatan Dokumen dipertikaikan, dokumen tersebut akan ditandakan sebagai "ID.." dan pembuat dokumen perlu dipanggil sebagai saksi untuk membuktikan kesahihan dan/atau kebenaran isi kandungan dokumen tersebut. Sekiranya dokumen tersebut dipersetujui tanpa bantahan maka dokumen tersebut akan ditandakan sebagai "P" atau "D". Dokumen-dokumen yang telah ditandakan sebagai "P" atau "D" adalah dokumen-dokumen yang dipersetujui oleh pihak-pihak dari sudut ketulinan/keasliannya serta kebenaran isi kandungannya. YA Hakim Bicara hanya akan menilai sama ada dokumen tersebut diterima sebagai keterangan atau tidak semasa hendak membuat keputusan.

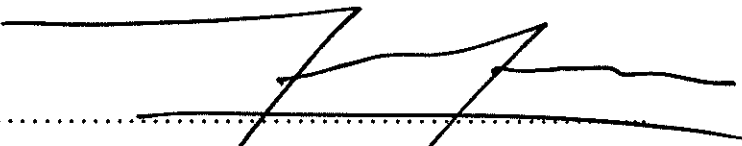
[22] Berdasarkan nas undang-undang dan autoriti-autoriti yang telah dinyatakan serta bagi tujuan memperbetulkan kekhilafan ini, adalah wajar untuk kami campur tangan untuk mengarahkan Yang Arif Hakim Bicara mengambil tindakan untuk membereskan penandaan dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh Pemohon semasa memberi keterangan utama terlebih dahulu sebelum diteruskan prosiding selanjutnya yang telah terhenti sebelum ini.

KEPUTUSAN

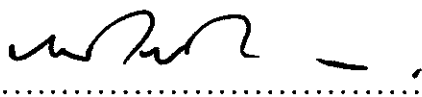
SETELAH kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod kes no. 10100-011-0234-2021, MAKA kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

1. Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.
2. Responden dipanggil semula untuk pengenaltastian dan penandaan dokumen sebelum prosiding selanjutnya bersambung.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor